श्री गणेश ट्रेडर्स बनाम राकेश पाटिल

आपराधिक शिकायत - चेक अनादरण · न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुणे

LEXAGENT
4 एजेंट
उच्च
विश्वास

1 **सारांशकर्ता** सारांश
2 **कानूनी विश्लेषक** कानूनी अंतर्दृष्टि
3 **क्रॉस-सत्यापक** तुलना
4 **मुख्य विश्लेषक** अंतिम विश्लेषण

1 सारांश

सारांशकर्ता द्वारा प्रस्तुत

हार्डवेयर व्यापारी श्री गणेश ट्रेडर्स का कहना है कि उसने 2024 के अंत में राकेश पाटिल को ₹4.8 लाख का निर्माण सामान उधार पर बेचा।

इस बकाया के बड़े हिस्से के लिए श्री पाटिल ने ₹4.5 लाख का चेक दिया। जनवरी 2025 में व्यापारी ने चेक जमा किया, तो खाते में पर्याप्त पैसा न होने के कारण बैंक ने उसे लौटा दिया।

व्यापारी ने 15 दिनाे में भुगतान के लिए कानूनी नोटिस भेजा। श्री पाटिल ने न भुगतान किया, न जवाब दिया, इसलिए यह आपराधिक शिकायत दर्ज की गइर

श्री पाटिल मानते हैं कि हस्ताक्षर उनके हैं, लेकिन कहते हैं कि यह 2023 का खाली 'सिक्योरिटी' चेक था, कुछ माल ख़राब था और लौटा दिया गया, और उन्हें नोटिस मिला ही नहीं।

पक्षकार

मेसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स (अनिल देशमुख)
शिकायतकर्ता - माल आपूर्तिकर्ता

राकेश पाटिल
अभियुक्त - चेक जारी करने वाले

घटनाक्रम

अगस्त-नवंबर 2024	₹4,80,000 का माल उधार पर दिया गया
10.01.2025	₹4,50,000 का चेक क्रमांक 004512
17.01.2025	चेक लौटा: अपर्याप्त निधि
05.02.2025	पंजीकृत डाक से कानूनी नोटिस भेजा गया
08.02.2025	नोटिस पहुँचा (डाक ट्रैकिंग
23.02.2025	15 दिन की अवधि समाप्त, भुगतान नहीं
10.03.2025	शिकायत दर्ज

2 कानूनी अंतर्दृष्टि

कानूनी विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत

मुख्य तथ्य

- अभियुक्त ने ₹4,50,000 के चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।
- चेक 17.01.2025 को 'अपर्याप्त निधि' के कारण लौटा।

अदालत के सामने मुद्दे

- क्या चेक कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण के लिए दिया गया था या केवल सिक्योरिटी के रूप में?
- क्या अभियुक्त धारा 139 के अनुमान का खंडन कर पाया है?

- नोटिस समय पर भेजा गया और 08.02.2025 को पहुँचा।

दलीलें

शिकायतकर्ता

- हस्ताक्षर स्वीकार है, इसलिए धारा 118 और 139 के अनुमान लागू होते हैं।

अभियुक्त

- चेक 2023 का खाली सिक्योरिटी चेक था, इस ऋण के लिए नहीं।

लागू कानून

अधिनियम	धारा	क्यों महत्वपूर्ण
Negotiable Instruments Act, 1881	**Section 138**	अपर्याप्त निधि के कारण चेक अनादरण का अपराध।
Negotiable Instruments Act, 1881	**Section 139**	चेक ऋण के लिए दिया गया माना जाता है; अभियुक्त खंडन कर सकता है।

3 तुलना

क्रॉस-सत्यापक द्वारा प्रस्तुत

विश्वास स्तर: उच्च

तारीख़ें, राशियाँ और दस्तावेज़ स्पष्ट हैं।

एजेंट सहमत हैं

- दोनाे सहमत हैं कि हस्ताक्षर स्वीकार है और चेक बाउंस हुआ।

अंतर

कुछ नहीं।

विसंगतियाँ

दोनाे पाठाे में कोइ विसंगति नहीं मिली।

4 अंतिम विश्लेषण

मुख्य विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत

> यह NI अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक अनादरण की शिकायत है। प्रक्रियात्मक समय-सीमाएँ पूरी होती दिखती हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- हस्ताक्षर स्वीकार है।

खुले प्रश्न

- क्या माल लौटाने का कोइ लिखित रिकॉर्ड है?

सुझाए गए अगले कदम

1. साक्ष्य चरण से पहले वकील से सलाह लें।

निर्णय में सहायता, निर्णय नहीं

यह रिपोर्ट AI एजेंटाे ने केस दस्तावेज़ समझने में मदद के लिए बनाइ है। यह फ़ैसला या कानूनी सलाह नहीं है और इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। हर अधिनियम, धारा और तथ्य को मूल रिकॉर्ड से मिलाएँ और कदम उठाने से पहले योग्य वकील से सलाह लें।